

0104458-88.2018.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 7ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABIO SILVA CERQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "aos 14 de outubro de 2018, às 10:12h, na Rua dos Franceses, altura do numeral 112, Bela Vista, nesta cidade e comarca, FABIO SILVA CERQUEIRA (fls. 11) subtraiu, para si ou para outrem, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
7ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0104458-88.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0104458-88.2018.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABIO SILVA CERQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "aos 14 de outubro de 2018, às 10:12h, na Rua dos Franceses, altura do numeral 112, Bela Vista, nesta cidade e comarca, FABIO SILVA CERQUEIRA

(fls. 11) subtraiu, para si ou para outrem, duas peças de queijo mussarela, avaliadas em R\$33,98 (trinta e três reais e noventa e oito centavos), coisas consideradas de pequeno valor, pertencentes a Dia Brasil Sociedade LTDA (auto de exibição e apreensão às fls. 12", pelo que foi(ram) dado(s) como incurso(s) no artigo 155, "caput", do Código Penal.

Recebida a denúncia por força de provimento a recurso ministerial, o(s) acusado(s) foi(ram) citado(s) pessoalmente e apresentou(aram) resposta à acusação.

No curso da instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se interrogatório do(s) acusado(s), tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal. A Defesa, de igual modo, pugnou pela absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado. Tendo o processo penal, à luz da CF/88, natureza acusatória, não deve o juiz, salvo em situações excepcionais, condenar aquele que o Ministério Público, titular da ação penal, não deseja condenado. Afinal, o poder judicial de condenar o culpado é condicionado à existência de uma acusação formal instaurada contra ele. Trata-se de elemento fundante do sistema acusatório.

O pedido de absolvição, por sua vez, equivale ao não exercício da pretensão acusatória. Assim, à luz dos postulados democráticos e garantistas da nossa atual Carta da República, deve o art. 385 do Código de Processo Penal ser lido "cum grano salis" e aplicado tão-só em hipóteses excepcionais, em que o pedido de absolvição represente afronta manifesta à prova produzida nos autos.

Nos presentes autos, todavia, isso não ocorre.

O conjunto probatório, como bem apontado pela acusação, não se revela apto a ensejar um decreto condenatório.

Isso posto, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a adoção da técnica da fundamentação referencial (per relationem ou aliunde), consistente na alusão e formal incorporação, em ato jurisdicional, de decisão anterior ou parecer do Ministério Público (STF, HC 94384, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010; STJ, REsp 1021851/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008).

Assim, adotando as razões do Ministério Público como fundamentação da sentença, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o(s) acusado(s) FABIO SILVA CERQUEIRA das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao trânsito em julgado, com as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.